

- [Hn 31, 2] Si inter iudices^a studia diuersa¹ sint, ut alii sic², alii aliter fuisse³ contendant, uincat sententia meliorum^b, et cui iusticia^c magis acquieuerit⁴.
- [31, 3] Interesse^d comitatui⁵ debent episcopi, comites et cetera⁶ potestates, qui⁷ Dei leges et seculi negocia *II* Cn. 18, 1 iusta consideracione diffiniant⁸.
- [31, 4] Recordacionem^e curie regis^a nulli negare⁹ licet; alias^f licebit per intelligibiles^g homines placiti.
- [31, 5] Et nemo de capitalibus^a placitis¹⁰ testimonio^h conuincatur¹¹.
- [31, 6] Siⁱ quis iudices suspectos habeat, aduocet aut contradicat.
- [31, 7] Unusquisque per pares^a suos¹² iudicandus est et eiusdem prouincie.
- [31, 7a] Peregrina^k uero iudicia modis omnibus submouemus. [31, 7b] Et quicquid aduersus¹ absentes^k — in omni *Ps. - Isid. 7* loco uel negocio — uel a¹² non suis iudicibus agitur¹³, penitus euacuetur. 131
- [31, 8] In quibusdam¹⁴ locis utrimque¹⁵ eligitur^l iudicium, medietas ab eis¹⁶ quorum est negocium, et ibi testes nominati^a et electi sunt habendi, nisi odium uel aliquid¹⁷ competens in¹⁸ nominacione proponatur¹⁹, cur haberi non possint²⁰. [31, 8a] In Westsexa²¹ duo modi testium sunt: nominati^m et electi²², electi²³ et non nominati²⁴; iudices: constituti²⁵, aduocati.
- [32] ²⁶Ne aliquis²⁷ iudicet dominum suum. [32, 1] Nemo solus presumat uel ab aliquoⁿ cogatur²⁸ iudicium^o celebrare. [32, 1a] Nec²⁹ summorum quispiam minorum iudicacione^p ³⁰dispereat. ebd. 131
- [32, 2] Nemo^q dominum suum iudicet uel iudicium proferat super eum cuius ligius^r sit, si etiam de principis causa sit.
- [32, 3] Si dominus placitet contra³¹ suum³² hominem, potest in^s consilio suo habitos³³ iudices informare³⁴, si opus sit.
- [33] ³⁵De placito tractando. [33, 1] Si quis^t in curia sua uel in³⁶ quibuslibet agendorum locis placitum tractandum habeat, conuocet pares^u et uicinos suos, ut, inforciato^v iudicio, gratuitam et cui contradici non³⁶ possit³⁷ iusticiam exhibeat. [33, 1a] Defectus^w quippe iusticie et³⁸ uiolenta recti eorum^x ³⁹destitutio⁴⁰ est, que⁴¹ causas protrahunt⁴² in ius regium uel in⁴³ dicionem⁴⁴ dominorum.
- [33, 2] Iniusto quoque iudicio contradici^y poterit wemminge^a ⁴⁵maiori et sapienciori, presertim si⁴⁶ in reddicione⁴⁷ fuerit⁴⁸ aduocatum^z. [33, 2a] Si uero sine calumpnia^y recipiatur⁴⁹, et deinceps causam

a) Urtheilfinder; vgl. 5, 6 b) der an Rang Höchsten. Hier ist III Atr. 13, 2 wohl nicht benutzt

c) königliche Gerichtshalter d) wie 7, 2 e) Gerichtszeugniss; vgl. 49, 4

f) aus niederen Gerichten, die nicht Courts of record sind g) vgl. 48, 6

h) durch Zeugniss allein, sine contradictione (wie 48, 4 hinzugefügt) einschliesslich Reinigungsbeweis, namentlich Ordal

i) wiederholt aus 5, 3a; vgl. 33, 2 ii) vgl. 33, 1a k) ähnlich 5, 2; 2a

l) wird das Urtheilfindercollig [vgl. 31, 8a; nicht Eideshilfe!] je zur Hälfte von jeder Partei erwählt; und dort sind die Eideshelfer (auch so zu nehmen: halb vom Gegner des Schwörenden oder dem Gericht) ernannte und (halb vom Schwörenden) erwählte, ausser wenn (dieser) bei jener Ernennung Hass oder zureichenden Grund anführt, dass man diese (Ernannten) nicht nehmen könne

m) (entweder zur Hälfte vom Gegner) ernannte und (zur Hälfte vom Schwörenden) erwählte (Eideshelfer, oder nur) erwählte und keine ernannte; Urtheilsfinder (gibt es hier ebenfalls zwei Arten:) feststehende, (oder von den Parteien) zugezogene; vgl. Quadr. Ded. 25ⁱ n) Gerichtsherrn o) Urtheilsfindung vorzunehmen

p) vgl. o. 5, 11c. 28, 1n. 31, 7. 33, 1; inpetatur Ps.-Isid. q) anders ausgedrückt 30

r) vgl. 43, 6. 55, 2. 82, 5; Leis Wl 20, 2 s) die in seinem Rath gehaltenen Leute zu Urtheilsfindern aufstellen

t) ein privater Gerichtsherr u) vgl. 5, 11c. 31, 7. 32, 1 v) vgl. 29, 1c

w) vgl. 7, 6. 9, 4. 10, 1. 22. 26, 1. 33, 3; wiederholt 59, 19 x) der Kläger; vgl. 22

y) Urtheilsschelte; vgl. 67, 2 z) Berufung eingelegt sofort bei der Urtheilsabgabe (34, 4)

1) -rss. Sc 2) verb. vom Corr. aus si Sc 3) doppelt Or 4) verb. vom Corr. aus acquietauerit Sc; adq. K Co 5) d. c. Lond 6) ecclesie K Co Or Gi 7) que Sc Edd. 8) defi. Wi 9) -rem Co 10) verb. vom Corr. aus peccatis Sc 11) verb. vom Corr. aus communicatur Sc 12) a n. verb. vom Corr. aus ante Sc 13) agunt Sc 14) quibus Sc Hg 15) utrumque Lond Edd. 16) eius K Co 17) c. a. Lond 18) verb. vom Corr. aus innouac. Sc 19) prep. K Co 20) -sunt Sc Hg 21) Wess. Lond 22) et fügt K zu 23) fehlt Co Or Gi 24) et fügt zu Co 25) et fügt zu K Co 26) C. XXXIII Lond 27) quis Lond 28) verb. vom Schreiber aus cogita Sc 29) ne Lond 30) indicione oder iudicione Sc 31) dominum fügt ein, aber vom Corr. unterpunctirt Sc 32) h. s. Lond 33) i. h. Sc Hg 34) inforre, über erstem r übergeschr. a Sc Hg; inforciare Edd. 35) C. XXXIII Lond 36) übergeschr. vom Corr. Sc 37) -sint Lond 38) fehlt Lond 39) d. eo. Lond 40) destitō Sc 41) verb. qui Sc Hg; qui übr. 42) -hant Sc; et fügt ein, aber unterpunctirt Sc 43) in dicionem, verb. vom Corr. iurisdictiones Sc und so IIg Edd.; in fehlt K Co Or Gi 44) -ne Co 45) -ga Lond; wenunga Sp 46) verb. vom Corr. aus non Sc 47) redi. Hss. 48) verb. vom Corr. aus fiunt Sc; fiunt, verb. fuerit Hg 49) reperitur Sc Hg Edd.

- Hn 33, 2** illam reformare¹ quis cupiat, non procedet² in cele[bration]ibus[²]^a, ut opus sit iudicibus narrationes repetere iudicii³, maxime si dominus querimonie interfuerit uel dapifer uel minister eius, uel congruum inde terminum⁴ habuerit⁵.
- [33, 3]** Si dominus placitet contra hominem suum, respectare⁶ potest et differre^b, dum uelit, quia non frangit^c, nisi maior iusticia intersit.
- [33, 3a]** Erga parem uel⁷ uicinum suum uel alterius hominem agens uiderit, ne pro recti penuria⁸ sine iudicio dimittat eum tercio^d, quia curiam suam inde⁹ perderet et placitum et¹⁰ emendaret.
- [33, 4]** De libro Theodosiane^e legis¹¹: Iniuste uictus infra III menses reparet causam^f; quod si neglexerit, sententia collata perseueret. *Epit. Aeg.*
- [33, 5]** Iudices^g sane non debent esse nisi quos impetitus elegerit. *Ivo*
- [33, 6]** Augustinus¹²: Iuris forensis¹³ est, qui in impetitionibus¹⁴ mentitus est¹⁵, non ei prosit quod im- *Pan. IV 199*
trauit. **[33, 7]** Ieronimus¹⁶: Equum^h iudicium est¹⁷, ubi non persona set opera considerantur.
- [34]** De¹⁸ (forisfacto) iudicio iniusto. **[34, 1]** Si quis ira uel *odioⁱ uel timore¹⁹ uel amore uel cupiditate *II Cn. 15. 1*
uel quoquo²⁰ respectu^k iniustum^l iudicet uel unlagam²¹ constituat, CXX sol. culpa sit et *(= Isidor)*
degenscypes^m 22 (honore) et²³ **omniⁿ iudicialia²⁴** dignitate priuetur²⁵, nisi se erga regem redimat, sicut **in eius misericordia erit.**
- [34, 1a]** In Denelaga: lahlite²⁶, nisi super sancta iurare poterit, quod melius²⁷ et rectius nesciuit, siue in comi-
tatu uel quouis placito regis fiat, de sua uel alterius causa, uel inter compares in curiis uel diuisis^o
uel locis suis uel inter dominum et hominem suum: ubique²⁸ sit interdictum.
- [34, 1b]** Pensandum est etiam, si de peccunialibus uel capite plectendis²⁹ accionibus³⁰, et an scienter uel³¹
inscienter hoc acciderit.
- [34, 1c]** Sepe enim culpa^{32p} malum aggrauat et were uel wite³³ uel lahlite³⁴ discrimen inf[or]ci[at]³⁵.
- [34, 2]** Si quis iniustum iudicet et³⁶ affligat, wera^q componat.
- [34, 3]** Qui iustum iudicium ordinabiliter³⁷ habitum et legitime redditum improbauerit, si regis accio sit, *ebd. 15, 2*
ouerseunesse iudicetur, id est L^r sol. in³⁸ Westsexa³⁹ — si erga comitem [LX^s] sol., erga hundretum XXX sol.
ex⁴⁰ V den., qui faciunt^t V mancas —, ut^u solidus denariis⁴¹ XII computetur; et deinceps in aliis^v
estimetur, sicut eorum ouerseunessa⁴² erit.

^a) cel'ibus *Sc Hg*; sceleribus *übr.*, *Edd.*; *vgl.* non procedit *S. 568 Z. 2 und* iudicium celebrare 5, 2. 32, 1

^b) *aber nicht* contramandationem recipere 59, 11 ^c) die Klage scheitert nicht ^d) *vgl.* 33, 1a. 59, 19

^e) *Epitome Aegidii* aus *Lex Rom. Visigot.* (ed. Haenel 228) XI 9, 1. *Letztere schöpft aus C. Theodos. XI 31, 6; vgl. Conrat (Cohn) Gesch. Röm. Rechts I 60. 224*

^f) *suam fügt zu K Or*; *sua auch* *Interpr. Legis Rom. Visigoth., von Haenel für Hn's Quelle gehalten; meist aber steht Hn näher zu Epit. Aeg. Nur die Interpret. copirte* Will. Malmesbur. in *Hs. Oxford Bodley Selden B 16 (ed. Stubbs I p. cxxxi); vgl. Conrat 232* ^g) *bereits* 5, 5; *vgl.* 5, 1a ⁹

^h) *Hieron. Epist. 96, 20 (ed. Migne Patrol. 22, 789):* Si quando potestas iudicii nobis data fuerit, . . non sit personarum consideratio sed rerum

ⁱ) *peruertitur iudicium timore, cupiditate, odio et amore Isidori Sent. 3, 54, 7*

^k) *ausgeschrieben vom Corrector über Sc's rⁿ [was dafür richtige Sigle, aber als r von Wheloc missverstanden ist; forte 'regis' Twysden; iudicium ändert Somner]*

^l) *vgl.* *Leis Wl 39, 1* ^m) *aus Angelsächs. Cnut. Anders 34, 2* ⁿ) *so* 13, 4 ^o) *vgl.* 9, 4 ^p) *vgl.* 35, 2

^q) *Anders 13, 4. 34, 1* ^r) *Normannisch, umgerechnet aus CXX Cnuts; vgl.* 29, 3. 35, 1. 37, 2^e. 76, 4b

^s) *XL Hss. Edd.; gebessert aus* 35, 1a. 87, 5; *Cnut* ^t) *vgl.* 35, 1. 69, 2. 76, 6a ^u) *vorausgesetzt dass. Das Folgende gehört zu I. sol.*

^v) *bei anderen Gerichtsherren werde die Geldbusse für Ungehorsam gegen ihr Gerichtsurtheil*

1) *info. q. Or*; *informare Sc Hg* 2) *-dit Sc* 3) *Punct unter letztem i Sc*; *-ci Hg Wh* 4) *verbessert vom Corr. aus tamen Sc; tunc fügt zu K Edd.* 5) *habuit Sc Hg K* 6) *representare K Co Or Gi* 7) *et Lond* 8) *pennu. Co* 9) *fehlt Co Or* 10) *interpunctirt Sc; fehlt Lond* 11) *verb. vom Corr. aus legit Sc* 12) *-no gegen Hss., Wi Tho* 13) *-rin. Sc Hg* 14) *petic. Or* 15) *fuerit Lond* 16) *-mo gegen Hss., Wi Tho* 17) *fehlt Sc Hg* 18) *De placito tractando [irrig aus Rubrik 33] in ius. iud. Sc Hg Edd.; C. XXXV De f. iu. in. K Co Or Gi* 19) *a. uel t. Lond* 20) *quo-cumque Lond* 21) *utl. Lond* 22) *ö. Sc; statt dessen h. übr.* 23) *fehlt K; id est empfiehlt Somner* 24) *d. i. K Co Or Gi* 25) *-uatur Sc Hg Edd.* 26) *-slutes Sc Hg; lahlite Lond* 27) *r. et m. Lond* 28) *utrique Sc Hg; utique sit interdum Wh* 29) *-di Co* 30) *occasionibus Lond* 31) *hoc uel insc. Lond* 32) *übergesch. vom Corr. Sc; culpe Lond; fehlt Hg* 33) *wyte Lond* 34) *lahil. Sc Hg; lahl. Lond* 35) *infatuat Hss.; infert ohne Hss. Wi; bessere vielleicht inde format oder facit* 36) *uel Co Or; ergänze iustum?* 37) *ordinaliter Lond* 38) *in W. fehlt Lond* 39) *-saxa Wh* 40) *et Lond* 41) *XX duo den. K Co Or Gi* 42) *-senn. Co; seun. Or; -se Wh*

- [Hn 34, 4] Uadium^a affirmandi uel contradicendi iudicium in^b reddicione¹ debet dari.
- [34, 5] Si quis in placito per iustitiam^{c2} posito sui uel suorum causam iniustis con[tra]erminationibus^{d3} uel contra-^{II Cn. 2}posicionibus difforciet, hanc perdat et de cetero rectum⁴ faciat, sicut hundreto uel iudicibus^e uidebitur ydoneum.
- [34, 6] Et nemo apud regem proclamacionem faciat de aliquo qui ei secundum legem rectum⁵ offerat in hundreto⁶ suo.
- [34, 7] Qui aliquem erga iusticiam^e accusabit — et* presertim in quibus conuictus uite iacturam uel honoris detrimentum pateretur —, et† mendacium denique pernoscatur, linguam^f perdat uel uera⁷ sua redimat. <sup>ebd. 16
* III Eg
† II Cn.</sup>
- [34, 7a] Cum autem⁸ hoc ubique notandum⁹ sit, in domino^f et magistro maxime detestandum erit.
- [34, 8] Qui preuicator uel eursor⁹ conscripte legis exstiterit, uere sue culpa sit prima uice — Dacus, Anglicus, ^{ebd. 83—}quicunque sit —; secunda uice dupliciter¹⁰; qui¹¹ tertia uice presumpserit^h, quicquid habet perdat.
- [35] ¹²De ouerseunesse¹³ regis¹⁴. [35, 1] Ouerseunesse¹³ regisⁱ est in causis communibus XX mance, que faciunt^{k15} L sol.¹⁶ in Westsexa¹⁷, [35, 1a] regine XX mance, episcopi^l X mance, comitis¹⁸ X mance¹⁹, thaini²⁰ uel baronis^l V m[ance].
- [35, 2] In causis regiis grithbreche^{m21} C sol., stretbreche²²ⁿ C sol., forestelⁿ²³ C sol., hamsocneⁿ C sol., burhbrecheⁿ²⁴ C sol.; et deinceps, sicut prediximus^o, emendabitur wita²⁵, uera, iuxta²⁶ culpam potius quam personam.
- [36] ²⁷Qui perdunt²⁸ ouerseunessam²⁹. [36, 1] De illis qui³⁰ nominatam ouerseunessam¹³ non habent^p — uel³¹ habent, set in quibusdam³² causis eam perdunt³³ —, honorabilius est, ut, si quid in eos uel in suos peccabitur, armis hoc et honoribus^q pro modo singulorum emendetur. [36, 1a] Nemo^r enim³⁴ ouerseunessam¹³ sui ipsius habet, set fortasse dominus eius. [36, 1b] Amicitie^s tamen est, non necessitatis, ut in quibus causis ouerseunessam¹³ suam quis amittit, dignis satisfaccionibus honoretur^q.
- [36, 1c] Si talis est qui peccauit³⁶, ut non sit opus uel honor aliquid de suo accipere³⁷, laudabilius est, ut totum dimittatur ei, uel, si ita procedat, ut in³⁸ eum uindicetur.
- [36, 1d] Quodsi iuramentum pacationis³⁹ exigitur, iuret — sicut presens causa dictabit in circumstantiis, uel paupertatis uel^t qui aderunt optentibus —: quod^u, si ille sic esset pro huiusmodi forisfacto, hoc reciperet uel hoc modo dimitteret.
- [36, 1e] Quod autem in pacacionem⁴⁰ hoc modo datur, aliquando competenter retineri potest, aliquando⁴¹ non potest^v:
- [36, 2] Si quis^w alii malefactum suum emendauerit uel dampnum suum restituerit, et postmodum ex eius amicitia consequenda aliquid ei cum iuramento pacis offerat, ad laudem est ei^x cui offertur, si⁴² totum reddat^x et non contumelie^y sue suggestionem retineat. [36, 2a] Satis enim esse debet, si ex iudicio forisfactum emendauit^w et pro habenda dileccione⁴³ se ipsum ei^x quodammodo exposuit, ut et metuendus^x ostendatur — cui rectum fieri expediat — et eius esse meriti⁴⁴, cuius et³⁴ amor prosit et odium officiat⁴⁵.

a) Pfand für Annahme (Erfüllung) oder Schelte [nicht für Processverfolgung oder Vertheidigung] b) vgl. 33, 2
 c) Gerichtshalter, zunächst Königsbeamter d) aus wiðertihtlan Cnuts e) Urtheilsfinder f) vgl. 59, 13
 g) zu tadeln ist, [bei Verleumdung] gegen Herrn h) ebenso 12, 4 i) = 34, 3. 87, 5 k) wie 34, 3
 l) wiederholt 87, 5 m) wie 12, 2. 79, 4 n) wie 12, 2 o) 34, 1c p) denen unter Thegnrang q) vgl. 90, 11d
 r) 36, 1a erklärt, wieso Ouerseunessa häufig von Rechtswegen nicht existirt; ebenso 24, 1. Zu Nemo schreibt Corr. an den Rand: sⁿ. e. C. [d. h. sumitur e contra?] super barones Sc; genau so roth am Rande Hg
 s) Beleidigter erhalte Ehren halber ein Achtungsgeschenk vom Beleidiger, obwohl die Ouerseuness in diesem Falle ihm nicht rechtlich zukommt, nehme es aber von Verächtlichen nicht an, sondern verzichte ganz oder fordere deren Bestrafung t) aliis hinxuxudenken u) vgl. Leis WI 10, 2
 v) es ziemt sich für den obsiegenden Kläger, das Sühnegeschenk des Beklagten ihm zurückzugeben, an dem Achtungserweise sich genügen zu lassen; dagegen das Bussgeld darf er behalten w) Beklagter x) Kläger y) vgl. 39
 1) redic. Sc Co; geändert. redic. K 2) so Hg; über iudicium Corr. Sc 3) coner. Hss. 4) vom Corr. über ir Sc
 5) übersch. Corr. Sc 6) bon. Sc; -edo Co Or meist 7) werra Sc öfter 8) h. a. Lond 9) -rss. Sc, erit zufügend, was Corr. unterpunctirt 10) duplice Sc; suppl. Co Or 11) quia Or 12) C. XXXVI Lond 13) -senn. stets Co
 14) Quid sit ouerseunessa am Rande Corr. Sc; roth am Rande Hg 15) faciant Sc 16) neuen Satz. beginnen K Edd., nicht Sc Hg 17) Wess. Lond 18) c. X vom Corr. eingefügt Sc 19) fehlt Sc, in Hg 20) t. u. b. V m. fehlt K Co Or Gi
 21) grith. Sc; grihb. K 22) strethb. Sc; streb. Lond 23) forstal Lond 24) borhb. Sc Schmid; burb. Lond; borh. Hg 25) wyta Lond 26) i. c. fehlt Lond 27) C. XXXVII Lond 28) -dent Lond; -dant Wh
 29) -sse Co Or 30) übergeschr. vom Corr. Sc 31) u. h. fehlt Sc Hg Edd. 32) quibus Lond 33) -dant Sc Hg
 34) fehlt Lond 36) -uerit Lond 37) capere K Co; excip. Wh Wi 38) übergeschr. vom Corr. Sc; fehlt Lond
 39) verb. Corr. aus pacc. Sc; plac. Co Or Wi 40) pacc. Sc; paccionem Lond 41) a. n. p. fehlt K Co Or Gi 42) quod t. r., non etiam co. Lond 43) dilacione K Edd. 44) metiri Lond 45) eff. Lond